

1. INTRODUCCIÓN

- El proceso de industrialización español de los años 60 generó una estructura sesgada hacia sectores tradicionales intensivos en mano de obra, con dependencia energética y tecnológica y predominio de pymes.
- La entrada en la **CEE en 1986** exigió completar la reconversión industrial y adaptarse al Mercado Único y a la liberalización de sectores protegidos.
- El sector secundario representa el **16,4 %** del VAB y el **13,2 %** del empleo (INE 2022). La industria manufacturera se divide en bienes intermedios, bienes de equipo y bienes de consumo.
- Los **bienes de consumo duradero** tienen una vida útil superior a un año y son demandados por familias, empresas y sector público. Representan el **1,6 %** de las exportaciones y el **2,6 %** de las importaciones españolas, destacando muebles (**50,5 %** de las exportaciones y **37,4 %** de las importaciones del sector, DATACOMEX/BEICE MINCOTUR).

Legislación general del sector industrial

- **Ley 21/1992, de Industria:** adapta la regulación industrial española a la normativa de la UE y del Mercado Único.
- **Real Decreto 1072/2015:** Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, reconoce a **AENOR** como organismo de normalización y a **ENAC** como entidad de acreditación.
- **Real Decreto 1801/2003:** seguridad general de productos.
- **Real Decreto 330/2008:** controles a la importación de productos industriales (textiles/EPIs, juguetes, calzado, pequeños aparatos eléctricos y, tras la Orden PR/735/2010, muebles), ejecutados por el **SOIVRE**.
- **Reglamento (UE) 2019/515:** reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro.
- **Reglamento (CE) 765/2008 y Decisión 768/2008/CE:** acreditación, vigilancia de mercado y marco común de comercialización de productos.
- **Reglamento (UE) 2023/988 (RGSP):** nuevo Reglamento General de Seguridad de Productos, sustituye a la Directiva 2001/95/CE e introduce obligaciones para venta en línea y mercados electrónicos, relevante para muebles y electrodomésticos.
- **Real Decreto Legislativo 1/2007:** texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, exige conformidad del bien con lo ofrecido.

TEMA 18 – Sector de bienes de consumo duradero: muebles, electrodomésticos y electrónica de consumo.

- **Directiva (UE) 2019/771:** armoniza conformidad, garantía legal y remedios del consumidor, transpuesta por el **Real Decreto-Ley 7/2021** (modifica el TRLGDCU), con garantía legal de **3 años** para bienes nuevos (antes 2).

2. SUBSECTOR DE MUEBLES

Descripción y análisis sectorial

- Engloba cinco tipos: muebles de cocina y baño, de hogar, de jardín, de oficina, y somieres y colchones.
- Aporta en torno al **0,9 %** de la producción industrial y el **1,2 %** del VAB (INE). Presenta déficit comercial estructural, con tendencia a reducirse por el crecimiento exportador.
- **China** es el principal productor y exportador mundial. En Europa, **Italia** es el primer exportador. Principales productores europeos: Alemania, Italia, Polonia, Francia y España.
- La producción nacional se concentra en Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Madrid, con empresas casi todas pymes (**99,9 %**).
- El sector evoluciona hacia una actividad basada en el conocimiento y dirigida por los mercados, apostando por diseño, sostenibilidad y nuevos mercados ante la presión asiática. Fuerte vinculación con la construcción.
- **ANIEME** (Asociación Nacional de la Industria y Exportación de Muebles de España) defiende y promociona el sector.
- La sostenibilidad es un factor competitivo clave: el **Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR)** y el **Reglamento EUTR** exigen trazabilidad de la madera, y el **Reglamento (UE) 2024/1781 (ESPR)**, establecerá requisitos de durabilidad, reparabilidad y contenido reciclado para el mobiliario.

Normativa aplicable a muebles

- No existe directiva específica de producto para muebles, la normativa es general, complementada por normas técnicas AENOR.
- **Real Decreto 1801/2003:** seguridad general de productos, base de los controles SOIVRE en importación.
- **Real Decreto 330/2008**, modificado por Orden PR/735/2010: incluye muebles y productos de madera en el control de importación SOIVRE, a petición de CONFEMADERA.
- **Real Decreto 841/1985:** emisión de formaldehído en barnices y colas inferior a **0,15 mg/m³**.

TEMA 18 – Sector de bienes de consumo duradero: muebles, electrodomésticos y electrónica de consumo.

- **Reglamento (UE) 412/2012:** límites de dimetilfumarato (DMF) en muebles, modifica REACH.
- **Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR):** trazabilidad de la madera para evitar procedencia de zonas deforestadas.
- **Reglamento (UE) 2024/1781 (ESPR):** desarrollará requisitos de durabilidad, reparabilidad y contenido reciclado para mobiliario.

Etiquetado de muebles importados

- Conforme al RD 330/2008 y la Orden PRE/735/2010, deben incluir: nombre o razón social del importador, dirección postal del importador, referencia del modelo trazable en factura comercial.
- En cunas, moisés, tronas y literas, indicación de la norma de cumplimiento y advertencias de seguridad.
- Instrucciones de montaje y/o uso en castellano cuando lo exija la norma o venga desmontado.
- Los muebles **no pueden llevar marcado CE**.

Mobiliario controlado por el SOIVRE

- Mobiliario infantil: moisés y cunas balancín (**UNE-EN 1130-1/2**), cunas (**UNE-EN 716-1/2**), tronas y cambiadores.
- Mobiliario de oficina: sillas de trabajo (**UNE-EN 1335-1/2**), sillas de confidente (**UNE-EN 16139**), mesas y mobiliario de archivo.
- Mobiliario para adultos: literas (**UNE-EN 747-1/2**, no aplica a camas plegables, de camping ni convertibles en sofá), camas abatibles (**UNE-EN 1129-1/2**), taburetes de peldaños (**UNE-EN 14183**), asientos alineados (**UNE-EN 12727**) y asientos de uso no doméstico (**UNE-EN 16139**).
- No sujetos a control SOIVRE: asientos de uso médico/ortopédico, sillones de masaje y mesas (salvo las de oficina de metal o madera).

Inspección en frontera (SOIVRE)

- Según el RD 330/2008, los importadores notifican telemáticamente a la Delegación o Dependencia de Comercio la mercancía a importar.
- El análisis de riesgo determina si procede el control, físico o documental, previo al despacho aduanero.
- Producto conforme: se emite Certificado de Conformidad. No conforme: no se emite, la mercancía no se despacha y la aduana determina el destino aduanero.

- Incumplimientos subsanables (p. ej. etiquetado) permiten despacho condicionado al compromiso de corrección del importador.

3. ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRÓNICA DE CONSUMO

Descripción y análisis sectorial

- **Línea blanca:** frío, lavado, cocción y climatización, segmento sólido impulsado por electrodomésticos de encastre.
- **Línea marrón** (electrónica de consumo): televisores, audio, video, cámaras, redefinida por pantallas planas 4K/8K, streaming y smart home.
- **Pequeño Aparato Electrodoméstico (PAE):** mantenimiento del hogar, preparación alimentaria e higiene y belleza, comercializado en hipermercados y comercio especializado.
- La producción mundial la lidera la **UE**, seguida de EEUU y Japón, con irrupción creciente de China en línea marrón y PAE.
- Grandes multinacionales: BSH, Electrolux, Whirlpool, Miele y Samsung. En España destacan BSH (Balay), Electrolux y Amica (adquirió Fagor tras el cierre de Corporación Mondragón en 2013).
- Saldo comercial deficitario estructural. El frigorífico es el producto estrella exportador (casi la mitad de exportaciones), seguido de lavadoras y planchas. Exportación a la UE, importación principalmente de China e Italia.

Obsolescencia programada y derecho a la reparación

- La obsolescencia programada genera un gran volumen de **RAEE** (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), nocivos para salud y medioambiente.
- El **Reglamento (UE) 2024/1781 (ESPR)** y la **Directiva (UE) 2024/1799** establecen el derecho a la reparación, obligando a ofrecer reparación a precios razonables y disponibilidad de piezas de repuesto durante al menos **10 años**.

Normativa aplicable

- **Reglamento (UE) 2017/1369:** marco del etiquetado energético, escala de clases de A a G, sustituye a la Directiva 92/75/CEE, completado por reglamentos delegados por tipo de aparato.
- Reglamentos delegados 2019-2021: requisitos mínimos y nueva escala A-G sin subclases para frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, secadoras y televisores, aplicables desde marzo de 2021.

TEMA 18 – Sector de bienes de consumo duradero: muebles, electrodomésticos y electrónica de consumo.

- **Directiva 2009/125/CE (Ecodiseño):** marco de requisitos medioambientales de diseño para productos que usan energía, con Etiqueta Ecológica Europea para lavadoras, lavavajillas y frigoríficos.
- **Reglamento (UE) 2024/1781 (ESPR):** sustituye a la Directiva de Ecodiseño, incorpora durabilidad, reparabilidad, actualizabilidad de software, materiales reciclados y pasaporte digital de producto (DPP).
- Plan de Ahorro y Eficiencia Energética y **Plan RENOVE de Electrodomésticos** (MINCOTUR/IDAE y CCAA): incentiva sustituir electrodomésticos antiguos por clase A o superior, objetivo de **2 millones** de unidades.
- **Real Decreto 110/2015 (RAEE):** transpone la Directiva 2012/19/UE, gestión ambiental de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- **Directiva 2011/65/UE (RoHS) y Real Decreto 219/2013:** restringe sustancias peligrosas, plomo (máx. **0,1 %**), mercurio (máx. **0,1 %**) y cadmio (máx. **0,01 %**).
- **Directiva (UE) 2024/1799:** derecho a la reparación, piezas de repuesto disponibles al menos **10 años**.
- **Directiva 2014/35/UE (Baja Tensión),** transpuesta por RD 187/2016: seguridad del material eléctrico.
- **Directiva 2014/30/UE (CEM):** compatibilidad electromagnética, límites de perturbaciones.

4. OTROS BIENES DE CONSUMO DURADERO

- Incluyen instrumentos de óptica y equipos fotográficos, relojes, motocicletas y bicicletas, y artículos de joyería, orfebrería y platería.

Joyería, orfebrería y relojería

- Mano de obra especializada y productos de calidad, con exportaciones en torno al **20 %** de la fabricación total.
- España es la **cuarta** fabricante europea de relojes, tras Italia, Reino Unido y Suiza.
- Regiones productoras: Córdoba (orfebrería en plata), Valencia, Madrid y Barcelona. Empresas destacadas: Festina, Calypso, Carrera y Tous.
- Balanza comercial deficitaria, con tasa de cobertura en torno al **70 %**.

Motocicletas y bicicletas

- Producción concentrada en vehículos de dos ruedas, con crecimiento de motocicletas de **125 cc** impulsado por la posibilidad de conducir las con

TEMA 18 – Sector de bienes de consumo duradero: muebles, electrodomésticos y electrónica de consumo.

carnet de turismo de más de tres años y por la supresión del impuesto de matriculación.

- La **bicicleta eléctrica (pedelec)** crece con fuerza por la congestión urbana, la movilidad sostenible y subvenciones de la UE y las CCAA, con España como mercado consumidor y productor emergente de e-bikes.

Normativa aplicable a otros bienes de consumo duradero

- **Real Decreto Legislativo 1/2007 (TRLGDCU)**: exige conformidad del bien con lo ofrecido en venta, publicidad o etiquetado.
- **Directiva (UE) 2019/771 y Real Decreto-Ley 7/2021**: garantía legal de **3 años**, obliga a reparar o sustituir sin cargo.
- **Reglamento (UE) 2023/988 (RGSP)**: seguridad general de productos, aplicable a bicicletas, relojes y joyería.
- **Reglamento (UE) 2024/1781 (ESPR)**: requisitos de durabilidad y reparabilidad para bicicletas eléctricas y otros bienes de consumo duradero.
- **Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH)**: restricciones a sustancias peligrosas en joyería y orfebrería (cadmio, plomo, níquel).
- **Real Decreto 197/1988**: regulación del comercio de metales preciosos, obligaciones de marcaje, contraste y trazabilidad.